

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
2679/2537

นาง เกษร อันตรเสน  
นาย สถาพร เกียรติอนันชัย  
นาง เอก คง ดำ

โจทก์  
ผู้ร้อง  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 288 (1)

ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดวางเงินเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 288(1) นั้น เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องในคดีนั้นว่าเพราะเหตุเน้นซ้ำในการบังคับคดีอันเกิดแต่การยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินของผู้ร้องทำให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ราคาต่ำไป ขอให้บังคับผู้ร้องใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของโจทก์ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะต้องไต่สวนเสียก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่หากเป็นความจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและเงินที่วางไว้เป็นประกันดังกล่าวเพียงพอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ได้ตามคำร้อง โจทก์ก็ชอบที่จะบังคับชำระเอาค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของโจทก์จากเงินประกันที่ผู้ร้องวางไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้ร้องเป็นคดีใหม่ต่างหาก

---

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่โจทก์นำยึดตามบัญชีทรัพย์สินท้ายคำร้องรวม 83 รายการ ราคาประมาณ 7,634 บาท โดยอ้างว่าเป็นของผู้

ร้องไม่ใช่ของจำเลยโจทก์ยื่นคำคัดค้านว่าเป็นทรัพย์สินของจำเลยทั้งหมด ขอให้ยกคำร้องกับโจทก์ยื่นคำร้องว่าคำร้องขอของผู้ร้องไม่มีมูลและยื่นเข้ามาเพื่อประวิงคดีขอให้มีการสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดเพื่อจำหน่ายทรัพย์สินโดยไม่ชักช้าหรือสั่งให้ผู้ร้องวางเงินประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาด้วย ศาลชั้นต้นสั่งให้ผู้ร้องวางเงินประกันค่าสินไหมทดแทน จำนวน 3,000 บาท ซึ่งผู้ร้องได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาวางศาลไว้แล้ว ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้ปล่อยทรัพย์สินเฉพาะรายการที่ 2 ซึ่งเป็นแก้อีสำหรับัดผมส่วนรายการนอกนั้นให้ยก

โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 31 มีนาคม 2535 ว่า เมื่อทำการขายทรัพย์สินที่ยึดรายการเลขที่ 3 ถึง 83 แล้วปรากฏว่าขายได้เพียง 1,854 บาท จากราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ 2,634 บาท และถ้าไม่มีการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน จะขายได้ตามราคาบนฉลากประมาณ 3,500 บาท ราคาขายจึงต่ำไป 1,646 บาทเพราะเหตุเนื่องจากการร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สิน จึงขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้ผู้ร้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามที่โจทก์เสียหายเป็นเงิน 1,646 บาท แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า กรณียังไม่สมควรให้ผู้ร้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ในส่วนนี้ให้ยกคำร้อง

ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ 1 เมษายน 2535 ขอให้ศาลชั้นต้นเพิกถอนคำสั่งที่ให้ยกคำร้องของโจทก์ฉบับลงวันที่ 31 มีนาคม 2535 โดยสั่งให้ผู้ร้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามคำร้องดังกล่าวนั้น ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่ายังไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิม ให้ยกคำร้อง

โจทก์อุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 31 มีนาคม 2535 และวันที่ 1 เมษายน 2535

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

## โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในกรณีที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึดวางเงินเพื่อเป็นประกันการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไว้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 288(1) นั้นเมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษายื่นคำร้องในคดีนั้นว่าเพราะเหตุเน้นเข้าในการบังคับคดีอันเกิดแต่การยื่นคำร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินของผู้ร้อง ทำให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึดได้ราคาต่ำไปขอให้บังคับผู้ร้องใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของโจทก์ ศาลชั้นต้นก็ชอบที่จะต้องไต่สวนเสียก่อนว่าเป็นความจริงหรือไม่ หากเป็นความจริงตามที่โจทก์กล่าวอ้างในคำร้องและเงินที่วางไว้เป็นประกันดังกล่าวเพียงพอที่จะชำระค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ได้ตามคำร้อง โจทก์ก็ชอบที่จะบังคับชำระเอาค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายของโจทก์จากเงินประกันที่ผู้ร้องวางไว้ได้โดยไม่จำเป็นต้องไปฟ้องเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากผู้ร้องเป็นคดีใหม่ต่างหาก การที่ศาลชั้นต้นสั่งยกคำร้องของโจทก์โดยมิได้ไต่สวนก่อนและศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืนนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และคำสั่งศาลชั้นต้นลงวันที่ 31 มีนาคม 2535 และวันที่ 1 เมษายน 2535 ให้ศาลชั้นต้นไต่สวนและสั่งคำร้องของโจทก์ใหม่ตามรูปคดี

(สังเวียน รตนมุง-สมชาย รังสิกรรพุม-ชลอ บุญยเนตร)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ